Судебный акт по делу № 88-1354/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=16957427&case_uid=17eb6907-252a-4752-bcc5-5f692ba9a52d&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

Дело № 88-1354/2026

Уникальный идентификатор дела 77RS0001-02-2024-011664-67

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

Резолютивная часть определения объявлена 29 января 2026 г.

Определение изготовлено в полном объёме 30 января 2026 г.

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего Анатийчук О.М.,

судей Патронова Р.В. и Куденко И.Е.

рассмотрела в открытом судебном заседании 29 января 2026 г. по кассационной жалобе представителя Департамента городского имущества города Москвы и Правительства Москвы Зебелян Сусанны Альбертовны на решение Бабушкинского районного суда города Москвы от 16 апреля 2025 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 2 сентября 2025 г.

гражданское дело № 2-2058/2025 по иску Департамента городского имущества города Москвы к Тереховой Наталье Викторовне об изъятии недвижимого имущества для государственных нужд города Москвы,

Заслушав доклад судьи судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции Патронова Р.В., выслушав объяснения представителя истца Ефимовой А.В., поддержавшей доводы кассационной жалобы,

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

установила:

Департамент городского имущества города Москвы (далее – ДГИ города Москвы, истец) обратился в суд с иском к Тереховой Н.В. об изъятии для государственных нужд города Москвы, принадлежащее Тереховой Н.В. на праве собственности нежилое помещение с кадастровым номером

№

площадью 26,0 кв.м, расположенное по адресу:

<адрес>

установлении суммы возмещения в соответствии с отчётом об оценке № ГК-000128/287-75 стоимостью 1 425 000 руб.

В обоснование исковых требований истец указал, что Терехова Н.В. является собственником спорного нежилого помещения.

10 ноября 2023 г. ДГИ города Москвы издано распоряжение № 92271 «Об изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества», согласно которому, в том числе,

подлежит изъятию принадлежащее ответчику нежилое помещение.

В соответствии с отчётом об оценке ООО «Компания Аудитор Столицы» размер рыночной стоимости изымаемого нежилого помещения составляет 1 425 000 руб.

28 февраля 2024 г. Тереховой Н.В. был направлен для согласования проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных нужд города Москвы с приложением материалов оценки рыночной стоимости изымаемого объекта недвижимости. Срок заключения соглашения истёк 13 мая 2024 г.

Решением Бабушкинского районного суда города Москвы от 16 апреля 2025 г., оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 2 сентября 2025 г., исковые требования удовлетворены.

Суд установил сумму возмещения за нежилое помещение с кадастровым номером

№

, расположенный по адресу:

<адрес>

в соответствии с заключением эксперта №9705/24-ББШ/ОЭНД от 14.02.2025 ООО РЦСЭ «Независимость» в размере 2 190 000 руб.

Суд указал, что вступившее в законную силу решение суда по настоящему делу является основанием для производства доплаты суммы возмещения Тереховой Н.В.аталье Викторовне за нежилое помещение с кадастровым номером

№

, расположенный по адресу:

<адрес>

в размере 765 000 руб.

Суд также взыскал с ДГИ города Москвы в пользу ООО РЦСЭ «Независимость» в счет стоимости судебной экспертизы 80 000 руб.

В кассационной жалобе, поданной во Второй кассационный суд общей юрисдикции, представителем истца и третьего лица Зебелян С.А., полномочия которой удостоверены надлежащим образом, ставится вопрос об отмене принятых судебных актов как незаконных с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В обоснование доводов кассационной жалобы её податель ссылается на допущенные судами нарушения норм материального и процессуального права, а также неверное установление обстоятельств, имеющих значение для дела. Податель жалобы полагает, что судами в нарушение требований статей 79, 86 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не была дана о соответствии заключения эксперта Федеральному закону от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Считает, что суды не учли, что эксперт не проанализировал весь объём доступных данных о ценах предложений продажи сопоставимых объектов, в результате чего выбор объектов-аналогов из числа сопоставимых объектов нельзя признать достоверным. Указывает, что размер компенсации, определённый в заключении, превышает размер компенсации, определённый в отчёте, в 1,5 раза, что является существенным. Полагает, что суды необоснованно отказали в назначении по делу повторной судебной экспертизы.На рассмотрение дела в судебное заседание суда кассационной инстанции ответчик Терехова Н.В., представители третьих лиц ГКУ города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства», Правительства Москвы не явились. О времени и месте судебного заседания, назначенного на 29 января 2026 г., извещены надлежащим образом. При таких обстоятельствах, в соответствии с частью 5 статьи 379? Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия находит возможным рассмотрение дела в их отсутствие.

В силу статьи 379? Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Выслушав объяснения представителя истца Ефимовой А.В., поддержавшей доводы кассационной жалобы, изучив материалы гражданского дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив по правилам статьи 379? Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, законность принятых судами постановлений, кассационный суд общей юрисдикции не находит оснований для её удовлетворения и их отмены в кассационном порядке.

Разрешая спор, суд первой инстанции, пришёл к выводу об обоснованности заявленного Департаментом городского имущества города Москвы иска.

Определяя размер денежной компенсации, суд принял во внимание выводы судебной оценочной экспертизы, проведенной ООО РЦСЭ «Независимость», согласно которым рыночная стоимость нежилого помещения на дату оценки составляет 2 120 000 руб.

Установив по материалам дела, что сумма возмещения определенной по заказу органа исполнительной власти составляет 1 425 000 руб., в то время как, рыночная стоимость на основании заключения эксперта составляет 2 120 000 руб., суд взыскал с истца в пользу ответчика денежную компенсацию в размере 765 000 руб., указав, что иной размер компенсации истцом в нарушение требований статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не доказан.

Поскольку решение суда состоялось в пользу ответчика, суд со ссылкой на положения статьи 98 ГПК РФ, взыскал с ДГИ города Москвы в пользу экспертного учреждения расходы на производство судебной экспертизы.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их правовым обоснованием.

Кассационный суд общей юрисдикции с выводами судов первой и апелляционной инстанций соглашается, находит их основанными на правильном применении к спорным правоотношениям норм материального и процессуального права, а также соответствующими представленным сторонами доказательствам.

Суды обоснованно приняли в качестве надлежащего доказательства, подтверждающего стоимость, изымаемого у ответчика нежилого помещения указанное заключение судебной экспертизы, признав его отвечающим требованиям статей 59, 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Довод жалобы о несогласии с заключением судебной экспертизы основанием для отмены состоявшихся судебных актов в кассационном порядке не является, поскольку фактически направлен на переоценку доказательств.

Какие-либо противоречия в выводах проведенной по делу судебной экспертизы отсутствуют. Экспертное заключение выполнено квалифицированными специалистами, научно обосновано, содержит ответы на поставленные судом вопросы. С учётом изложенного, оснований усомниться в достоверности данного доказательства суды обоснованно не усмотрели.

Доводы жалобы сводятся к изложению своей позиции по делу, собственным толкованию закона, оценке доказательств и установленных обстоятельств, и не свидетельствуют о том, что при рассмотрении дела судом были допущены нарушения, влекущие отмену вынесенного постановления суда апелляционной инстанции в кассационном порядке.

Само по себе несогласие подателя кассационной жалобы с выводами суда, иное толкование норм материального права, а также иная оценка обстоятельств дела, не свидетельствует о наличии

оснований для отмены принятого судебного акта.

Руководствуясь статьями 379?, 390, 390? Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

определила:

решение Бабушкинского районного суда города Москвы от 16 апреля 2025 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 2 сентября 2025 г. оставить без изменения, кассационную жалобу Департамента городского имущества города Москвы и Правительства Москвы – без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи